

CB 220

MINISTÈRE, DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI,
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE GABONAISE
Union - Travail - Justice

CABINET DU MINISTRE

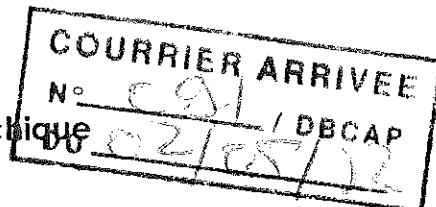
Libreville, le 10 AVR. 2012

N°



Note tous bureaux

Relative au respect de la compétence hiérarchique
en matière transactionnelle



Il m'a été donné de constater que vos services n'observaient pas du tout les dispositions du Code des Douanes relatives à la compétence hiérarchique en matière de transaction.

Des affaires contentieuses qui ne relèvent pas de vos compétences ont fait d'une part l'objet de règlements transactionnels fantaisistes à savoir : amendes « pour solde de tout compte », c'est-à-dire, sans acquittement des droits fraudés et d'autre part, de règlement transactionnel définitif, alors que les litiges ont porté sur des sommes supérieures à 50.000.000 de francs de droits éludés ou compromis ou à 300.000.000 de francs de valeur s'il n'y a pas de droits compromis.

Cette façon d'agir est totalement à proscrire car constituant une violation des prescriptions du Code des Douanes en matière de droit de transaction (Cf Article 328 Alinéa 3 du Code des Douanes CEMAC, Edition Août 2003 et Numéro 795 de la Réglementation Douanière, Edition 2007 page 496).

Fort de ce qui précède, **je vous ordonne :**

1. De veiller à l'application stricte et orthodoxe des textes en vigueur sur le plan de l'arrangement transactionnel.
2. De prendre définitivement bonne note que désormais, toute affaire contentieuse qui ne relève pas de la compétence de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ou de ses services extérieurs doit être soumise au préalable à ma sanction, pour examen et fixation du montant de l'amende définitive.
3. De définir par la voie normative les seuils de compétence des parties intervenant à la transaction (services extérieurs et services centraux).

En conclusion, toute violation des présentes mesures sera sévèrement sanctionnée et la transaction ainsi intervenue au mépris de celles-ci sera purement et simplement annulée.

J'attache le plus grand prix au respect des présentes instructions.

Le Ministre

LUC OYOUBI

